

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2023년 내부통제 특정감사

제 목 : 국외출장 사전심사제도 운영 개선 필요

관계부서 : ○○팀

내 용

1. 업무 개요

○○팀은 공사 임직원의 무분별한 국외출장 방지를 목적으로 국외출장의 적정성 등을 사전에 검토하여 국외출장 허용여부를 가리는 국외출장 사전심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다) 제도를 2022년 3월 30일부터 도입하였고, 도입 이후 운영된 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 국외출장 사전심사위원회 운영현황(2022.3.30.~2023.10.31.)

연도	심사요청 팀명	출장목적	승인여부	문서번호
2023년	○○팀	해외 관광산업 정책연수관련 4건	승인	○○팀-628(2023.05.22.)
	△△팀	▽▽ 친화관광 선진사례 벤치마킹	부결	○○팀-1187(2023.09.27.)
	▲▲팀	▼▼ 선진사례 역량강화 교육	승인	○○팀-1271(2023.10.13.)

자료: 국외출장 사전심사위원회 개최결과 내용 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

기획재정부 <공공기관의 혁신에 관한 지침> 제48조 제1항과 제2항에 의하면, 공공기관은 「국가공무원 복무규정」 제2장의2 공무국외출장 등을 참조하여 심사위원회를 설치·운영하는 등 국외출장의 타당성을 사전심사 하도록 되어 있고,

이와 관련한 심사 및 허가의 구체적인 절차와 기준을 마련해야한다고 정하고 있다.

동 지침에 따라 공사도 심사위원회 제도를 도입하면서 「여비규정」 제20조의2에 이를 반영하였는데, 이에 따르면 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 임직원 국외출장의 경우 출장의 적정성 등을 심사하기 위해 심사위원회를 둔다고 되어 있고, 각 호의 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 국외출장 사전심사위원회 심사대상 출장

-
- | |
|---|
| 1. 국외출장 경비의 전부 또는 일부를 공사 이외의 기관·단체(외국의 정부기관 및 국제기구는 제외한다)
또는 개인이 부담하는 경우 |
| 2. 각종 시찰, 견학, 참관 또는 자료수집 등을 주된 목적으로 하는 국외출장의 경우 |
| 3. 임직원에 대한 포상, 격려 등을 위한 경우 |
| 4. 공사가 주관하여, 외부인사를 포함한 10명 이상이 단체로 국외출장을 실시하는 경우 |
| 5. 그 밖에 사장이 심사를 거칠 필요가 있다고 인정하는 경우 |
-

자료: 「여비규정」 재구성

그리고 같은 규정 제20조의2 제6항에 따르면, 현업부서에서 국외출장을 수행하고자 하는 경우, 담당자는 특별한 사유가 없는 한 국외출장 시작일로부터 30일 이전까지 인사팀에 국외출장 계획서, 국외출장 사전심사를 위한 자가점검표, 초청장 등 기타 관련 서류를 제출하여 사전 심사를 요청하여야 한다.

한편, 「사규규정」 제6조에 따르면 사규의 적용이나 해석은 해당 사규의 주무부서장이 하고, 다만 주무부서가 사규의 적용이나 해석에 관하여 의문이 있을 경우 사규관리부서장 또는 관련 부서의 의견을 청취할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사를 통해 공사 심사위원회 제도의 도입초기 시점에서 운영 실태를 구체적으로 살펴본 결과, 아래와 같은 문제점이 발견되었다.

가. 심사 대상에 대한 최종 판단 책임 관련

◁△센터는 [표 3]과 같이 출장계획을 수립한 후, 심사위원회 심사대상이 되는지 확인하기 위해 출장목적, 일정, 출장자 등이 명시된 국외출장 계획서를 제출하면서 ○○팀에 질의하였으나, ○○팀은 해당부서가 제출한 계획서만으로는 국외출장의 주된 목적이 무엇인지 판단하기 어려우니 해당부서에서 자체판단하라는 회신을 하였고, ▷△센터는 당해 국외출장이 「여비규정」 제20조의2 제1항 제2호의 ‘각종 시찰, 견학, 참관 또는 자료수집 등을 주된 목적으로 하는 국외출장’에 해당하지 않는다고 판단²⁾하여 심사를 신청하지 않은 채 출장을 시행하였다.

[표 3] ▷△센터의 국외출장 세부내역

출장명 (관련 기본품의)	출장기간	출장인원	출장내용
◀◀ 선정 지자체 동반 해외 ▷▷ 관광 우수기관 간담회 및 답사 [▷△센터-468 (2023.06.15.)]	2023. 7. 9. ~ 2023. 7. 16. (6박 8일)	총 12명 - 공사: 3명 - 외부: 9명	- (2일차) 재단 및 박물관 담당자 인터뷰 - (3일차) 세계관광기구 등 담당자 인터뷰 - (4일차) ▷▷ 여행사 담당자 간담회 - (5일차) 관광청 및 미술관 담당자 간담회 - (6일차) ▷▷ 관광 프로그램 시찰 및 담당자 인터뷰 - (7일차) 케이블카 담당자 인터뷰

자료: 관련 기본품의 재구성

그러나 제도 도입 초기시점에서 실제로 어떤 국외출장이 그 대상이 되었는지 구체적인 사례나 규정의 적용기준을 알기 어려운 일반 현업부서로서는 심의대상에 해당하는지 여부를 명확히 판단하기 어렵고, 「사규규정」 제6조에 따라 「여비규정」의 주무부서인 ○○팀은 관련 규정의 해석과 적용을 통해 심의대상에 해당하는지 여부를 판단해야할 권한과 책임이 있다.

2) 2023. 11. 23.자 ▷△센터 확인서

게다가 현업부서에 최종 판단의 책임을 맡길 경우, 각 부서마다 일관되지 않은 기준을 적용하게 되어 유사 목적의 국외출장임에도 불구하고 심의대상 여부가 달라지는 결과가 초래될 수 있다.

따라서, 동 규정의 주무부서인 ○○팀은 만약 판단을 위한 정보가 부족하다면 현업부서에 대해 적극적으로 관련 자료를 요구하고 관련자에게 질의를 하는 등의 절차를 거쳐 심사 대상 여부에 대한 최종 판단을 내리는 것이 바람직하다.

나. 심사 대상 요건의 해석 관련

▶▶팀은 [표 4]와 같이 국외출장 계획을 수립하면서 ○○팀에 심사위원회 대상여부에 대한 질의 또는 의뢰를 하지 않고 출장을 진행하였는데, 해당부서의 의견³⁾에 따르면 ▶▶팀 소속 직원 2명에 대해서만 국외출장 근태처리를 진행하였고, 나머지 10명의 외부인에 대해서는 각자 소속기관에서 국외출장 근태처리를 하였기 때문에 당해 출장은 「여비규정」 제20조의2 제1항 제4호의 ‘공사가 주관하여, 외부인사를 포함한 10명 이상이 단체로 국외출장을 실시하는 경우’에 해당하지 않는 것으로 판단하였다고 답변하였다.⁴⁾

[표 4] ▶▶팀의 국외출장 세부내역

출장명	출장기간	출장인원	출장내용
해외 우수 ♀♀추진조직 선진사례 답사 [▶▶팀-426(2023.08.25.)]	2023. 9. 5. ~ 2023. 9. 7. (2박 3일)	총 12명 - 공사: 2명 - 외부: 10명	- (1일차) ♀♀추진조직 면담 - (2일차) 관광청 면담 - (3일차) 관광협회 면담

자료: 관련 기본품의 재구성

3) 2023. 11. 23.자 ▶▶팀 확인서 및 담당자 답변

4) 「여비규정」 제20조의2 제1항 제4호에 해당하지 않더라도 제2호에는 해당하므로 국외출장 사전심사위원회 심사를 요청해야 함

그러나 ►►팀의 의견대로 외부기관에서 출장 근태처리를 하면 ‘공사 주관 출장’으로 볼 수 없는 것인지, 아니면 출장 근태처리는 외부기관에서 했더라도 공사가 출장비를 지원했다면 ‘공사 주관 출장’으로 볼 수 있는 것인지 등 「여비규정」 제20조의2 제1항 제4호에 명시된 ‘공사 주관 출장’의 의미가 모호한 바, 부서마다 각기 다른 해석이 가능하다.

따라서 ○○팀은 ‘공사 주관 출장’ 관련 일관된 기준이 적용될 수 있도록 구체적인 세부 하위기준을 만들거나 규정을 개정하여 그 의미를 명확히 할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○팀은 「여비규정」의 주무부서로서 심사위원회 대상여부 문의 시 이에 대한 의견제시의 책임이 있다는 점에 이견이 없다고 답변하였다. 다만, 모든 임직원은 사규를 엄격하게 준수해야할 의무가 있고 주무부서에서 각 현업부서의 출장성격을 명확히 판단하기에는 한계가 있기 때문에, 국외출장을 실시하는 담당부서에게 일차적인 책임이 있고 대상여부 판단의 책임을 전적으로 주무부서에 맡길 경우 주무부서가 현업부서에 비해 명확히 알지 못하는 점 등을 악용하고 책임을 회피하는 사례가 발생할 수 있다고 의견을 제시하였다.

출장 계획을 수립하는 현업부서가 ○○팀에 심사위원회 심사를 요청해야 심사가 가능하다는 점에서 현업부서에 일차적인 책임이 있음은 물론이나, 현업부서가 ○○팀에 심사 요청을 하거나 심사 대상에 해당하는지 확인하기 위한 질의를 한 경우 ○○팀은 심사 대상 여부를 최종적으로 판단해야할 권한과 책임이 있다. 특히 관련 사례가 충분하지 않은 제도 도입 초기 시점에서 ○○팀이 규정의

해석과 적용에 대한 최종 판단 주체로서 역할을 충실히 수행해야 현업부서가 제도의 허점을 악용하여 심사를 회피하는 사례를 오히려 방지할 수 있다고 판단된다.

한편, ○○팀은 「여비규정」 제20조의2 각 호의 해석이 모호할 수 있는 부분에 대해서는 <여비지출 안내서>에 심사위원회에 대한 설명과 적용사례 등을 추가적으로 제시하여 현업부서의 판단을 지원하겠다고 답변했다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 「여비규정」의 주무부서인 ○○팀이 국외출장 사전심사위원회 심사 대상 여부를 최종 판단하게 하여 일관된 기준이 적용될 수 있도록 하고, 「여비규정」 제20조의2 제1항의 해석이 모호한 부분에 대해 그 의미를 명확히 하도록 관련 지침을 개정하며, 국외출장 사전심사제도 시행 초기인 점을 감안하여 공사 직원에게 동 제도를 알릴 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)